

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6922/2537

นาย วิชิต ศิริดำรงศักดิ์
นาย สุริยา พงษ์ สุริยา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904, มาตรา 914, มาตรา 918, มาตรา 989

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คผู้ถือให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ โจทก์นำเช็คดังกล่าวไปขายลดแก่ธนาคารถึงกำหนดจ่ายเงินตามเช็คธนาคารผู้ซื้อเช็ค เรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คไม่ได้ จึงได้หักจากบัญชีของโจทก์ ตามจำนวนเงินในเช็คแล้วมอบเช็คคืนแก่โจทก์ โจทก์จึงกลับเป็นผู้ทรงเช็คตามกฎหมาย และได้ทวงถามจำเลยให้ชำระเงินตามเช็คแล้วจำเลยไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วว่า จำเลยผู้ส่งจ่ายเช็คจะต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรง เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินที่จำเลยเป็นผู้ส่งจ่าย อันเป็นข้ออ้างให้จำเลยรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 914 ประกอบด้วยมาตรา 989 กับมีคำขอบังคับครบถ้วน สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 แล้ว แม้โจทก์จะไม่ได้บรรยายฟ้องว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาอย่างไรเมื่อใด และไม่ได้บรรยายถึงวันที่โจทก์เข้ายึดถือเช็คและใช้เงินตามเชิคนั้น ไม่ทำให้ฟ้องโจทก์ที่สมบูรณ์แล้วกลับเป็นฟ้องเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสั่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาถนนตากสิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2530 จำนวนเงิน 140,000 บาท ชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์นำไปขายลดให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาท่าพระ แต่เมื่อเช็คถึงกำหนดธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้ จึงหักเงินในบัญชีของโจทก์ชำระหนี้พร้อมกับคืนเช็คแก่โจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็ค ได้ทวงถามจำเลยให้ชำระหนี้เงินตามเช็คแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เงินตามเช็คและดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง จำนวน 152,459 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอีกร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน 140,000 บาทนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายและฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เงินจำนวน 140,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 10,459 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง บัญญัติว่า "คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น" ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์

บรรยายคำฟ้องไว้ว่า จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทและมอบเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คที่ส่ง
จ่ายเงินแก่ผู้ถือให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ โจทก์นำเช็คพิพาทไปขายลดแก่ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัดสาขาท่าพระ ถึงกำหนดจ่ายเงินตามเช็ค ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขา
ท่าพระ เรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คไม่ได้ จึงได้หักเงินจากบัญชีของโจทก์ไป
ตามจำนวนเงินในเช็คแล้วมอบเช็คพิพาทคืนแก่โจทก์ โจทก์จึงกลับเป็นผู้ทรงเช็ค
พิพาทตามกฎหมาย และได้ทวงถามจำเลยให้ชำระเงินตามเช็คแล้ว จำเลยไม่ชำระ
ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวแสดง
โดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วว่า จำเลยผู้
ส่งจ่ายเช็คจะต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเมื่อธนาคารตามเช็ค
ได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยส่งจ่ายอันเป็นข้ออ้างให้จำเลยรับผิดชอบตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 914 ประกอบด้วยมาตรา
989 นั้นเอง กับได้มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่
วันที่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินครบถ้วนสมบูรณ์ ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสองแล้ว แม้โจทก์จะไม่ได้
บรรยายในคำฟ้องว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาอย่างไร เมื่อใด ตลอดจนไม่ได้บรรยาย
ถึงวันที่โจทก์เข้ายึดถือเช็คและใช้เงินตามเช็คนั้น ก็ไม่ทำให้คำฟ้องของโจทก์ที่
สมบูรณ์แล้ว กลับเป็นคำฟ้องที่เคลือบคลุมไปได้ เพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวมิใช่สภาพ
แห่งข้อหาที่กฎหมายบังคับให้ต้องแสดงไว้ในคำฟ้อง

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ